



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION Française

Mardi 12 Mars 1985

128ème ANNEE — N° 20

Sommaire

Lois

LOI N° 85-10 du 5 mars 1985, portant ratification de l'Accord et de l'échange de lettres conclus à Tunis le 17 mai 1984 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Sénégal et relatifs à la promotion et à la protection réciproques des investissements	358
LOI N° 85-11 du 5 mars 1985, portant ratification des deux protocoles signés à Montréal les 6 octobre 1980 et 10 mai 1984 et portant amendements de la convention relative à l'Aviation Civile Internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944	358
LOI N° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public	359

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

DECRET N° 85-313 du 28 février 1985 portant prorogation des dispositions transitoires du décret-loi N° 82-12 du 21 octobre 1982 portant création de l'Ordre des Ingénieurs	365
DECRET N° 85-314 du 28 février 1985 portant transformation d'emplois	365
DECRET N° 85-315 du 28 février 1985 portant nomination de conseillers des services publics, dans le cadre de la constitution initiale du corps	366
NOMINATION d'un Chef de Service	368

Ministère des Affaires Etrangères

NOMINATION de Directeurs	368
NOMINATION de Chefs d'Unités	368
NOMINATION de Sous-Directeurs	368
NOMINATION d'un Chef de Division	369
NOMINATION de Chefs de Service	369

Ministère de l'Intérieur

NOMINATION d'un Directeur	369
---------------------------------	-----

NOMINATION de Sous-Directeurs	369
CESSATION de fonctions d'un Chef de Service ..	370

Ministère de l'Economie Nationale

NOMINATION de Directeurs Régionaux	370
NOMINATION de Sous-Directeurs	370

Ministère de l'Equipe- ment et de l'Habitat

NOMINATION de Chefs de Service	370
---	-----

Ministère du Plan

NOMINATION d'un Directeur	370
--	-----

Ministère des Finances

NOMINATION d'un Chef de Service	370
CESSATION de fonctions d'un Directeur	370
CESSATION de fonctions d'un Receveur Régional .	371
CESSATION de fonctions de Chefs de Service	371

Ministère de la Santé Publique

NOMINATION d'un Coordinateur de projet	371
NOMINATION d'Inspecteurs Régionaux de la Santé Publique	371

Ministère de la Jeunesse et des Sports

NOMINATION d'un Chef de Service	371
--	-----

Lois

Loi N° 85-10 du 5 mars 1985, portant ratification de l'Accord et de l'échange de lettres conclus à Tunis le 17 mai 1984 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Sénégal et relatifs à la promotion et à la protection réciproques des investissements (1).

Au nom du peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Premier. — Sont ratifiés l'Accord et l'échange de lettres annexés à la présente loi conclus à Tunis le 17 mai 1984 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Sénégal et relatifs à la promotion et à la protection réciproques des investissements.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 5 mars 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 26 février 1985.

Loi N° 85-11 du 5 mars 1985, portant ratification des deux protocoles signés à Montréal les 6 octobre 1980 et 10 mai 1984 et portant amendements de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944 (1).

Au nom du peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Sont ratifiés les deux Protocoles annexés à la présente loi, signés à Montréal les 6 octobre 1980 et 10 mai 1984 et portant amendements de la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, conclue à Chicago le 7 décembre 1944.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 5 mars 1985

le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 26 février 1985.

Loi N° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions Civiles et Militaires de Retraite et des survivants dans le secteur public (1).

Au nom du peuple,

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

TITRE I

PENSIONS CIVILES DE RETRAITE

ET DES SURVIVANTS

CHAPITRE I

Dispositions Générales

Article Premier. — Le présent régime s'applique à tous les agents du secteur public quels que soient leur situation administrative, les modalités de paiement de leur rémunération, leur sexe, leur nationalité et qui sont employés par :

a) — l'Etat et les Collectivités Publiques Locales et les Etablissements Publics à caractère administratif.

b) — les Etablissements Publics à caractère industriel et commercial et les Sociétés Nationales dont la liste est fixée par décret.

Les dispositions de cette loi s'appliquent au conjoint et aux enfants de l'agent après son décès

Art. 2. — La pension de retraite et la pension de survivants sont personnelles. Elles sont payées périodiquement en espèces et à titre viager aux bénéficiaires prévus par la présente loi.

Art. 3. — Le droit à pension de retraite ou de survivant ne peut être soumis ni à cession ni à déchéance à quelque titre que ce soit.

Art. 4. — La gestion du régime fixé par la présente loi est confiée à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale.

CHAPITRE II

La mise à la retraite

Art. 5. — Le droit à pension de retraite s'acquiert :

1°) — Lors de l'atteinte par l'agent de l'âge de retraite

2°) Avant l'atteinte de cet âge :

a) en cas d'invalidité,

b) sur sa demande et après accord de l'employeur,

c) en cas de démission,

d) à l'initiative de l'employeur pour suppression d'emplois, insuffisance professionnelle de l'agent ou révocation.

e) sur la demande des mères ayant trois enfants dont l'âge n'a pas dépassé 15 ans.

Art. 6. — La mise à la retraite est effectuée par le chef de l'Administration ou de l'organisme

auquel appartient l'agent. Une copie de l'arrêté est adressée à l'intéressé et à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale six mois avant l'atteinte par l'agent de l'âge légal de retraite.

Toutefois, la mise à la retraite pour suppression d'emploi est décidée par arrêté du Premier Ministre ; cet arrêté est notifié à l'intéressé et à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale six mois avant la mise à la retraite.

Art. 7. — L'agent est mis à la retraite à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il a atteint l'âge légal de retraite.

Quant à la mise à la retraite décidée avant l'atteinte par l'agent de l'âge légal, elle commence à partir de la date de cessation définitive d'activité.

CHAPITRE III

Les Contributions

Art. 8. — Le régime des pensions de retraite et des pensions de survivants est financé par une contribution à la charge de l'agent et de l'organisme employeur.

Lorsque l'agent est muté à un organisme qui n'est pas affilié à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale, il peut demander dans un délai d'un an à partir de l'âge légal de retraite, le transfert des contributions perçues par la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale au titre de la retraite, au profit d'un organisme similaire exerçant son activité en Tunisie.

SECTION 1. — Contribution de l'agent

Art. 9. — Le taux de la contribution payée par l'agent à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est fixé à 5% de la rémunération prévue par les articles 10, 11 et 12 de la présente loi.

L'employeur est chargé de prélever mensuellement cette contribution sur la rémunération de l'agent et de la verser sans délai à la Caisse précitée

Il est interdit à l'employeur de conserver les montants de ces contributions ou de les utiliser à une autre fin.

Art 10 — La contribution est calculée sur la base des différents éléments permanents de la rémunération de l'agent qu'ils soient en espèces ou en nature. L'avantage en nature est évalué par référence à son équivalent en espèces en vertu des règlements administratifs.

En ce qui concerne la contribution au titre des éléments permanents de la rémunération des agents en exercice à l'Etranger, elle est calculée sur la base des montants attribués à leurs homologues en Tunisie.

La liste des éléments permanents de la rémunération est fixée par décret.

Art. 11. — Dans le cas où il n'est versé à l'agent qu'une partie de sa rémunération, la contribution est calculée sur la base de la rémunération entière. Cependant, en ce qui concerne l'agent employé sous le régime du temps partiel d'une façon continue, les retenues sont opérées sur la rémunération qu'il aurait eu droit de percevoir s'il avait exercé à plein temps.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 26 février 1985.

Art. 12. — L'agent peut payer directement à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale les contributions qui n'ont pas été retenues sur sa rémunération, et ce dans un délai ne dépassant pas (1) année après avoir atteint l'âge légal de retraite.

Ce paiement est effectué sur la base de la moyenne entre ce qu'il percevait à la date de la suspension des retenues et ce qu'il percevait à la date de la demande de paiement.

Dans le cas où la demande de paiement est présentée postérieurement à la date de la mise à la retraite et dans le délai sus-indiqué, ce paiement est effectué sur la base de la moyenne entre ce que l'agent percevait à la date de la suspension des retenues et la rémunération prise en considération pour la liquidation de la pension de retraite.

SECTION 2. — Contribution de l'employeur

Art. 13. — Le taux de la contribution payée par l'employeur à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale est fixé à sept pour cent (7%) de la même rémunération sur la base de laquelle a été retenue la contribution de l'agent. L'employeur paie également à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale la contribution nécessaire pour lui permettre de faire face aux charges supplémentaires résultant de nouvelles mesures sociales.

CAPITRE IV

La validation des services

Art. 14. — Lorsque l'agent a assuré une période d'activité qui n'a pas été prise en compte dans la retraite il a droit d'obtenir la validation de tout ou partie de cette période à l'effet d'être jointe aux années de service prises en considération pour la liquidation de sa pension de retraite.

Cette validation est opérée sur demande écrite de l'agent dans un délai maximum d'un an à partir de l'âge légal de retraite.

SECTION 1. — La période d'activité

susceptible de validation

Art. 15. — Est susceptible de validation, toute période de l'activité rémunérée accomplie par l'agent :

— en Tunisie dans le secteur public ou privé soit en qualité de salarié soit dans le cadre d'une profession libérale.

— à l'étranger dans un organisme public ou privé en qualité de salarié à condition que la période d'activité précitée soit soumise au régime de la Sécurité Sociale.

Art. 16. — La période passée par l'agent en position de disponibilité ou en congé sans solde peut faire l'objet de validation

Section 2. — Les conditions de validation

des Services

Art. 17. — La validation visée par les articles 14 15 et 16 s'effectue contre versement des contri-

butions prévues par les articles 9 et 13 de la présente loi.

Art. 18. — L'assiette des contributions nécessaires pour la validation est constituée de la moyenne entre ce que percevait l'agent à la date d'adhésion à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et ce qu'il percevait à la date de la demande de validation.

Dans le cas où les retenues des contributions sont suspendues par suite d'une mise en disponibilité, d'un congé sans solde, ou d'un détachement, la validation est effectuée sur la base de la moyenne entre ce que percevait l'agent à la date de la suspension des retenues et ce qu'il percevait à la date de la demande de validation.

Dans le cas où la demande de validation est présentée postérieurement à la date de mise à la retraite, et dans le délai prescrit par l'article 14, la validation est effectuée sur la base de la moyenne entre ce que l'agent percevait à la date de la suspension des retenues et la rémunération prise en considération pour la liquidation de la pension de retraite.

Art. 19. — Dans tous les cas de validation, l'agent doit payer les contributions mises à sa charge.

Art. 20. — Le dernier employeur à la date de la demande de validation doit payer les contributions mises à sa charge et relatives à la période en question. Toutefois, l'agent doit payer toutes les contributions dans les cas de validation suivants :

- disponibilité à l'exception de la disponibilité spéciale;
- exercice des professions libérales;
- activité publique ou privée à l'étranger à titre de salarié.

Art. 21. — La validation s'effectue après paiement des contributions nécessaires.

L'agent peut demander que le montant de la validation soit retenu par tranches sur sa rémunération mensuelle ou sa pension de retraite à condition que ces retenues ne dépassent pas 20% de la rémunération ou de la pension.

CHAPITRE V

L'acquisition du droit à pension de retraite

SECTION 1. — La durée de service

Art. 22. — L'agent acquiert le droit à la pension de retraite après une période de quinze (15) ans au moins, prise en considération au titre de la retraite conformément aux dispositions de la présente loi. Toutefois, cette période minimum est fixée à dix (10) ans pour les ouvriers occasionnels.

Pour l'agent exerçant sous le régime du temps partiel d'une façon continue la période de service est calculée comme si l'intéressé avait travaillé durant cette période à plein temps.

Art. 23. — L'ancienneté minimum prévue à l'article 22 pour l'obtention de la pension de retraite n'est pas exigée dans le cas de décès de l'agent et de l'invalidité

SECTION 2. — Age de mise à la retraite

Art. 24. — L'âge de mise à la retraite est fixé à soixante (60) ans à l'exception des catégories des personnels visées aux articles 25, 26, 27, 28 et 29 de la présente loi.

Art. 25. — L'âge de mise à la retraite est fixé à soixante dix (70) ans pour le Premier Président de la Cour de Cassation et le Procureur Général près la Cour de Cassation, et à soixante cinq (65) ans pour les autres cadres supérieurs; la liste de ces cadres est fixée par décret.

Art. 26. — L'âge de mise à la retraite est fixé à soixante cinq (65) ans pour le Chef de secteur.

Art. 27. — L'âge de mise à la retraite est fixé à cinquante cinq (55) ans pour les ouvriers qui accomplissent des tâches pénibles et insalubres.

La liste de ces catégories d'ouvriers est fixée par décret.

Art. 28. — Les agents exerçant des fonctions astreignantes sont mis à la retraite après avoir accompli trente cinq (35) ans de services et atteint l'âge de cinquante cinq (55) ans au moins.

Ils peuvent aussi, lorsque ces deux conditions sont remplies, être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante (60) ans au maximum.

La liste des fonctions astreignantes est fixée par décret.

Art. 29. — L'âge de mise à la retraite des agents des cadres actifs est fixé à cinquante cinq (55) ans. Ils peuvent être maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante (60) ans au maximum.

La liste de cette catégorie d'agents est fixée par décret.

Art. 30. — L'agent, quelle que soit sa fonction, acquiert le droit d'être mis à la retraite après avoir accompli trente cinq (35) ans de services et atteint l'âge de cinquante cinq (55) ans.

SECTION 3. — Les services

Art. 31. — Les services suivants sont pris en compte pour l'acquisition du droit à pension de retraite :

1° Les services au titre desquels ont été payées les contributions quelle que soit la nature de l'activité, ou son mode de rémunération;

2° Les services ayant fait l'objet de transfert des contributions de la part d'un Organisme de Sécurité Sociale au profit de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale;

3° Les services ayant fait l'objet de validation;

4° Les services militaires obligatoires.

SECTION 4. — Les bonifications

Art. 32. — La bonification consiste à ajouter une période d'années aux années d'activité effective prise en considération dans le calcul de la pension de retraite. La bonification est accordée aux agents appartenant aux catégories citées aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi qui ont accompli quinze (15) ans de services au moins dans l'une de ces catégories.

1° La bonification est égale aux périodes suivantes en ce qui concerne les ouvriers accomplissant des travaux pénibles et insalubres :

— cinq (5) années, s'ils ont accompli trente cinq (35) ans de services au moins;

— quatre (4) années, s'ils ont accompli vingt cinq (25) ans de services au moins;

— trois (3) années, s'ils ont accompli vingt (20) ans de services au moins;

— deux (2) années, s'ils ont accompli quinze (15) ans de services au moins.

2° La bonification accordée aux agents accomplissant des fonctions astreignantes est égale à la période qui leur reste à accomplir pour atteindre l'âge de soixante (60) ans;

3° La bonification accordée aux agents des cadres actifs est égale à la période qui leur reste à accomplir pour atteindre l'âge de soixante (60) ans à condition que cette bonification ne dépasse pas :

— cinq (5) années, s'ils ont accompli trente cinq (35) ans de services au moins;

— quatre (4) années, s'ils ont accompli vingt cinq (25) ans de services au moins;

— trois (3) années, s'ils ont accompli vingt (20) ans de services au moins;

— deux (2) années, s'ils ont accompli quinze (15) ans de services au moins.

Art. 33. — Une bonification d'une période égale à celle qui leur reste à accomplir pour atteindre l'âge de soixante (60) ans est accordée au profit :

1° Des agents des Forces de sécurité intérieure et des militaires victimes de blessures contractées en service et les rendant définitivement incapables d'exercer leurs activités;

2° Les agents atteints d'une invalidité d'au moins 80% contractée en service et résultant de blessures reçues au cours ou à l'occasion d'opérations de défense ou de sécurité de la Patrie ou de secours en cas de calamités naturelles;

3° Les agents mis à la retraite pour suppression d'emplois.

Art. 34. — Toutes les contributions afférentes à la période de bonification sont à la charge de l'employeur.

CHAPITRE VI

La liquidation de la pension de retraite

SECTION 1. — Le décompte des annuités

liquidables

Art 35. — La liquidation de la pension de retraite est effectuée sur la base de la durée des services; cette durée se subdivise en annuités. Toute période inférieure à une année est calculée sur la base du trimestre. Toute période égale ou supérieure à quarante cinq (45) jours est comptée pour un trimestre. Toute période inférieure à 45 jours n'est pas prise en considération.

SECTION 2. — Base de liquidation de la pension de retraite

Art. 36. — La pension est liquidée sur la base de la dernière rémunération perçue par l'agent mis à la retraite et ayant fait l'objet de retenues au titre des contributions, au profit de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale pendant une période minimum de trois ans.

En cas de non paiement des contributions relatives à la totalité de la période sus-indiquée, la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale procédera, à l'occasion de la liquidation de la pension, au décompte et au recouvrement des montants des contributions afférentes à la période restante et dont la charge incombe respectivement au bénéficiaire de la pension et à l'employeur; la période de perception de ce montant ne doit pas dépasser 36 mois

Toutefois, la liquidation de la pension de retraite est effectuée sur la base de la rémunération afférente à la fonction la plus élevée que l'agent a effectivement exercé pendant une période minimum de deux (2) années entières au cours de sa carrière, à condition que les contributions au titre de cette fonction portent sur une période minimum de trois (3) ans; éventuellement, la différence entre les contributions est payée conformément à la méthode prévue au 2ème alinéa ci-dessus.

SECTION 3. — La péréquation des pensions

Ar. 37. — La péréquation de la pension est effectuée lors de toute augmentation de l'un quelconque des éléments permanents de la rémunération correspondante au grade ou à la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

La péréquation de la pension est également effectuée lors de l'institution d'une indemnité permanente concernant le grade ou la fonction sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

Cette péréquation est soumise aux dispositions des articles 9, 10, 11, 13 et 36 de la présente loi.

SECTION 4. — Le Rendement des Annuités

Art. 38. — Le rendement des annuités de la rémunération sur la base de laquelle est liquidée la pension, est fixé comme suit :

- 1) — Pour les dix (10) premières années :
2 % pour chaque année et 0,5 % pour chaque trimestre;
- 2) — Pour les dix (10) deuxième années :
3 % pour chaque année et 0,75 % pour chaque trimestre;
- 3) — Pour les autres années :
2 % pour chaque année et 0,5 % pour chaque trimestre.

Le montant de la pension de retraite ne doit pas dépasser 90 % de la rémunération sur la base de laquelle a été liquidée la pension.

Art. 39. — La pension de retraite ne peut pas être inférieure aux deux tiers (2/3) du salaire minimum interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de travail par an.

SECTION 5. — Les Indemnités à Caractère Familial

Art. 40. — L'indemnité familiale et l'indemnité pour revenu unique s'ajoutent le cas échéant à la pension de retraite. Ces deux indemnités sont attribuées dans les mêmes conditions applicables aux agents en activité.

CHAPITRE VII. — La Jouissance de la Pension

Art. 41. — L'agent jouit de la pension de retraite immédiatement après la cessation d'activités dans les cas suivants :

1°) la mise à la retraite pour atteinte de l'âge légal de retraite;

2°) la mise à la retraite pour invalidité après avis de la Commission prévue à l'article 29 de la loi n° 59-18 du 5 février 1959;

3°) le licenciement pour suppression d'emplois.

La jouissance de cette pension est différée jusqu'à :

— l'âge de cinquante (50) ans pour les agents mis à la retraite sur leur demande ou licenciés pour insuffisance professionnelle;

— l'âge légal de retraite pour les agents révoqués ou démissionnaires.

CHAPITRE VIII. — Remboursement

des Contributions et Jouissance de l'Allocation Vieillesse

Art. 42. — Les agents qui ont atteint l'âge légal de retraite sans avoir rempli la condition d'ancienneté prévue à l'article 22 de la présente loi peuvent dans un délai d'un an bénéficier du remboursement de leurs contributions au titre de la retraite.

Les agents ayant une ancienneté de cinq (5) années au moins peuvent opter soit pour le remboursement prévu à l'alinéa 1er de cet article soit pour une demande de jouissance d'une allocation vieillesse égale à la moitié du salaire minimum interprofessionnel garanti concernant le régime de 2400 heures de travail par an.

CHAPITRE IX. — La Pension des Survivants

SECTION 1. — La Pension du conjoint survivant

Art. 43. — Le conjoint survivant bénéficie d'une pension égale à soixante quinze pour cent (75 %) de la pension de retraite dont l'agent avait bénéficié avant son décès ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.

Toutefois, pendant la période de paiement de la pension temporaire d'orphelin prévue à l'article 45 de la présente loi, la pension du conjoint survivant est réduite de :

— 5 % au titre du 3ème enfant;

— 10 % au titre de chacun des enfants, suivants, sans que le montant de la pension du conjoint survivant ne soit inférieure à cinquante pour cent (50 %) de la pension dont l'agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.

Art. 44. — Le paiement de la pension du conjoint survivant est suspendu lorsque l'intéressé se remarie après le décès de son conjoint et sans avoir atteint l'âge de 55 ans.

En cas du décès du nouveau conjoint ou dissolution du mariage, le service de la pension révalorisée le cas échéant compte tenu des différentes modifications intervenues au cours de la période de suspension, est rétabli.

En cas de pluralité de veuves, la pension de conjoint est répartie entre les intéressées à part égale sans que le montant de chacune des pensions ne soit inférieur au minimum légal de la pension du conjoint survivant.

SECTION 2. — Pension temporaire d'orphelins

Art. 45. — L'orphelin bénéficie jusqu'à l'âge de vingt et un (21) an d'une pension égale à dix pour cent (10 %) de la pension de retraite dont l'agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès.

Le total des pensions d'orphelins et la pension du conjoint survivant ne doit pas dépasser le montant de la pension de l'agent. Dans le cas où ce total dépasse le montant de la pension de l'agent, il est procédé à la réduction de la pension du conjoint survivant conformément aux dispositions de l'article 43 de la présente loi.

Si le nombre des orphelins est égal ou supérieur à cinq (5), le conjoint survivant bénéficie de 50% de la pension dont l'agent avait bénéficié ou dont il aurait pu bénéficier à la date de son décès. Les cinquante pour cent (50%) restants sont répartis à parts égales entre les orphelins.

Art. 46. — En cas de non attribution de la pension du conjoint pour n'importe quel motif légal, cette pension est répartie à parts égales entre les orphelins en sus de leurs pensions.

Art. 47. — Les dispositions des articles 45 et 46 sont applicables aux orphelins qui, à la date du décès de l'agent, sont atteints d'une maladie incurable ou d'une incapacité permanente les mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité lucrative et ce, sans tenir compte de la condition de vingt et un (21) ans.

L'évaluation de la maladie et de l'incapacité sus-indiquées est effectuée par la Commission de réforme prévue par l'article 29 de la loi n°59-18 du 5 février 1959.

Art. 48. — Les pensions des orphelins ne peuvent, au total, être inférieures au montant des indemnités familiales dont aurait pu bénéficier l'agent.

CHAPITRE X — Dispositions Diverses

SECTION 1 — Saisie des Pensions

Art. 49. — Il est interdit de saisir la pension de retraite et la pension des survivants sauf en ce qui concerne :

— les dettes envers l'Etat, les Collectivités Publiques Locales et les Etablissements Publics ;

— des créances privilégiées prévues à l'article 199 du code des droits réels ;

— les dettes relatives aux cas prévus aux articles 38, 43, 45, 46 et 48 du code du statut de personnel.

Cette saisie ne peut dépasser le cinquième (1/5) de la pension en ce qui concerne les dettes prévues aux alinéas 1er et 2ème et le tiers (1/3), en ce qui concerne les dettes prévues à l'alinéa 3 de cet article.

SECTION 2 — Les Pensions Provisoires

Art. 50. — Au cas où le bénéficiaire d'une pension de retraite s'est absenté durant une période supérieure à six mois, et lorsque durant cette période il n'a pas retiré sa pension, son conjoint, et ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de vingt et un ans, ont droit de bénéficier à titre provisoire de la pension des survivants.

Une pension provisoire peut également être attribuée au conjoint et aux enfants dans le cas où l'agent s'est absenté pendant une période supérieure à six mois, et lorsque celui-ci avait droit à une pension de retraite le jour de son absence.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès de l'agent a été établi, ou lorsque son absence a été déclarée par jugement définitif.

SECTION 3 — Les Modalités de paiement

des Pensions

Art. 51. — La pension est payée mensuellement et à terme échu, selon le choix du bénéficiaire par mandat carte ou virement bancaire ou postal.

Art. 52. — En cas de décès de l'agent, la pension est payée aux survivants à compter du premier jour du mois suivant celui du décès.

Art. 53. — Dans les cas de retraite avec jouissance différée, la jouissance de la pension commence le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'agent acquiert le droit de bénéficier de la pension conformément à la présente loi.

SECTION 4 — Rectification des Erreurs

Art. 54. — La Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale doit dans tous les cas rectifier les erreurs qui pourraient être commises dans l'attribution ou le calcul de la pension.

SECTION 5 — La reprise d'Activité après la Mise

à la Retraite

Art. 55. — L'agent qui, mis à la retraite, reprend une activité publique avant d'atteindre l'âge légal de retraite, peut acquérir au titre de cette activité de nouveaux droits pour la retraite.

Par contre, l'agent qui, mis à la retraite, reprend une activité publique après l'âge légal de retraite ne peut pas acquérir au titre de cette activité de nouveaux droits pour la retraite.

Dans tous les cas, le cumul de la pension de retraite avec un revenu public quelle que soit sa nature est interdit. L'agent peut choisir la pension de retraite ou le traitement.

SECTION 6 — Le cumul des pensions

Art. 56. — Il n'est pas possible de cumuler deux pensions au titre des mêmes services quel que soit le régime de retraite appliqué.

Toutefois, le cumul de deux pensions au titre des services successifs est admis.

Art. 57. — Le conjoint ou l'orphelin survivants ne peuvent cumuler plusieurs pensions provenant du

Chef d'affiliés différents quel que soit le régime de retraite appliqué.

Art. 58. — Une même personne peut cumuler une pension de retraite provenant de son activité propre et une pension provenant du décès de son conjoint.

Art. 59. — Est admis le cumul de pensions avec toute rente viagère pour invalidité.

TITRE II — Les pensions militaires de retraite et de survivants

Art. 60. — Les dispositions du Titre I de la présente loi sont applicables aux pensions militaires de retraites et de survivants sous réserve des dispositions particulières prévues par les articles suivants.

Art. 61. — Le droit à pension militaire de retraite s'acquiert comme suit :

1°) Lors de l'atteinte de l'âge légal ainsi qu'il suit :

— 50 ans pour les hommes de troupe, les quartiers-maîtres et les matelots ;

— 55 ans pour le cadre des sous-officiers et des officiers marins ;

— 58 ans pour le cadre des officiers subalternes ;

— 60 ans pour le cadre des officiers supérieurs ;

— 62 ans pour le cadre des officiers généraux.

2°) Avant l'atteinte de l'âge indiqué au paragraphe 1er de cet article dans les cas suivants :

— les officiers après 30 ans de services civils et militaires effectifs ;

— les sous-officiers et les officiers marins après 25 ans de services civils et militaires effectifs ;

— les hommes de troupe, quartiers-maîtres et matelots, après 20 ans de services civils et militaires effectifs ;

— les militaires réformés par mesure disciplinaire après 15 ans de services civils et militaires effectifs ;

— les militaires mis à la retraite d'office après 15 ans de services civils et militaires effectifs.

Art. 62. — Les officiers généraux et les officiers supérieurs à partir du grade de commandant, peuvent être maintenus en activité, pour des raisons de service, pendant une période d'un an renouvelable, jusqu'à l'âge de 65 ans.

Art. 63. — Les sous-officiers de carrière, les officiers marins et les officiers subalternes peuvent être maintenus en activité pour une période d'un an renouvelable jusqu'à l'âge de 60 ans.

Art. 64. — Les officiers généraux et les officiers supérieurs acquièrent le droit d'être mis à la retraite après avoir accompli trente cinq ans (35) de services et atteint l'âge de cinquante cinq (55) ans.

Art. 65. — Sont pris en compte pour l'acquisition du droit à pension de retraite, outre les services énumérés à l'article 31 de la présente loi :

— Les services effectifs accomplis dans les Ecoles Militaires après l'âge de dix huit ans ;

— La bonification accordée aux résistants intégrés dans l'armée en application de l'article 30 bis du décret du 10 janvier 1957, portant loi sur le recrutement et l'organisation de l'armée.

Art. 66. — Les services effectifs accomplis dans l'armée française par les militaires transférés de l'armée française bénéficiaires d'une pension de retraite, d'une solde de réforme, ou d'une indemnité allouée par l'Etat Français, sont pris en considération dans les conditions suivantes, pour l'acquisition et la liquidation du droit à pension de ces militaires :

1°) Les droits à pension sont calculés comme si tous les services avaient été accomplis dans l'Armée Tunisienne ;

2°) Le montant de la pension, ainsi obtenu, est diminué, le cas échéant, du montant net effectif de la pension servie par l'Etat Français.

Art. 67. — La période de service prise en compte pour la liquidation de la pension est majorée d'une bonification égale au temps qui leur reste pour atteindre l'âge de 60 ans pour les militaires :

— mis à la retraite d'office ;

— ayant atteint l'âge légal de retraite concernant leur grade et ayant acquis droit à une pension dans les conditions définies à l'article 61, 2°), a)-b)-c)- de la présente loi.

Art. 68. — Outre les cas prévus à l'article 41 de la présente loi, les militaires mis à la retraite d'office jouissent de leur pension immédiatement après la cessation d'activité.

La date de la jouissance de la pension accordée aux militaires sur leur demande est fixée à l'âge auquel ils auraient accompli l'ancienneté requise prévue par l'article 61, 2°), a)-b)-c)- de la présente loi.

Art. 69. — Le droit à une solde de réforme est acquis au profit des :

— Officiers ayant accompli moins de quinze (15) ans de services civils et militaires et qui ont été réformés par mesure disciplinaire ;

— Militaires non officiers réformés par mesure disciplinaire et qui ont accompli cinq (5) ans au moins de services militaires au delà de la durée légale.

Art. 70. — La solde de réforme est calculée sur la base de la dernière rémunération perçue par l'intéressé et ce, conformément aux dispositions de l'article 36 de la présente loi.

Le montant de la solde est fixée à 25% de la rémunération pour les Officiers, à 30% pour les militaires non officiers.

Le montant de la solde de réforme ne peut être inférieur à 85% pour les caporaux-chefs, à 80% pour les caporaux et à 75% pour les soldats, de la solde de réforme qu'aurait obtenue un sergent comptant le même nombre d'années de service.

Dans tous les cas, la solde de réforme ne peut être inférieure à la pension minimum garantie prévue par la présente loi.

Art. 71. — Les militaires jouissent de la solde de réforme de la date de cessation d'activité.

Toutefois, la période de jouissance de cette solde ne dépasse pas un temps égal à la durée des services militaires effectivement accomplis par son bénéficiaire.

TITRE III

DISPOSITION TRANSITOIRES

Art. 72. — La condition d'ancienneté minimum prévue par l'article 22 de la présente loi pour obtention de la pension de retraite n'est pas exigée des agents recrutés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 73. — L'Etat, les Collectivités Publiques Locales, les Etablissements Publics à caractère administratif et les Entreprises Publiques subventionnées par l'Etat sont exonérés pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, du paiement de leur contribution au titre des éléments permanents qui seront intégrés dans la rémunération soumise à retenue pour la retraite.

Cette exonération ne s'applique pas aux indemnités complémentaires provisoires instituées par les décrets suivants :

- Décret n° 82-504 du 16 mars 1982;
- Décret n° 82-515 du 16 mars 1982;
- Décret n° 81-437 du 7 avril 1981;

— Décret n° 82-501 du 16 mars 1982.

Art. 74. — Les dispositions de la présente loi s'appliquent à compter de la date de son entrée en vigueur, aux agents en activité ainsi qu'aux retraités affiliés à la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale

Art. 75. — La présente loi entre en vigueur à l'expiration d'un délai de six (6) mois à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 76. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures, contraires à la présente loi et notamment la loi n° 59-18 du 5 février 1959, et tous les textes qui l'ont modifiée ou complétée à l'exception des dispositions relatives à l'invalidité.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 5 mars 1985

le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

ORDRE DES INGENIEURS

Décret N° 85-313 du 28 février 1985, portant prorogation des dispositions transitoires du décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant création de l'ordre des ingénieurs.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret-loi n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant création de l'Ordre des ingénieurs ratifié par la loi n° 82-85 du 2 décembre 1982, dont notamment l'article 39;

Sur proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur;

Vu l'avis du Tribunal Administratif;

Décrétons :

Article Premier. — Sont prorogés jusqu'au 31 octobre 1985, les délais prévus dans l'article 39 du décret-loi susvisé n° 82-12 du 21 octobre 1982, portant création de l'Ordre des Ingénieurs.

Art. 2. — Les Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 28 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

TRANSFORMATION D'EMPLOIS

Décret N° 85-314 du 28 février 1985, portant transformation d'emplois.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne,

Sur la proposition du Premier Ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984, portant loi des finances pour la gestion 1985;

Vu le décret n° 84-1286 du 29 octobre 1984, fixant le statut du corps des conseillers des services publics;

Vu le décret n° 85-289 du 18 février 1985, étendant les dispositions du décret n° 84-1286 du 29 octobre 1984 aux élèves issus du cycle de formation des inspecteurs centraux des services financiers;

Vu l'avis du Ministre des Finances;

Décrétons :

Article Premier. — Sont réalisées à compter du 29 octobre 1984 les transformations des emplois ci-après dans les conditions suivantes :

1° Emplois supprimés : (185)

Chambre des Députés : (2)

— Administrateur Conseiller : 2

Premier Ministère : (11)

— Administrateur en Chef : 1

— Administrateur Conseiller : 9

— Contrôleur des Dépenses Publiques : 1

Ecole Nationale d'Administration : (2)

— Administrateur Général : 1

- Administrateur Conseiller : 1
- Conservation Foncière : (4)**
- Administrateur Général : 1
- Administrateur en Chef : 1
- Administrateur Conseiller : 2
- Ministère de l'Intérieur : (9)**
- Administrateur en Chef : 1
- Administrateur Conseiller : 3
- Ministère de la Défense Nationale : (3)**
- Administrateur Conseiller : 3
- Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme : (4)**
- Administrateur en Chef : 1
- Administrateur Conseiller : 3
- Ministère des Finances : (85)**
- Administrateur Général : 1
- Administrateur en Chef : 3
- Administrateur Conseiller : 15
- Inspecteur Central des services financiers : 66
- Ministère du Plan : (10)**
- Administrateur en Chef : 3
- Administrateur Conseiller : 7
- Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat : (7)**
- Administrateur en Chef : 1
- Administrateur Conseiller : 6
- Ministère des Affaires Sociales : (12)**
- Administrateur en Chef : 4
- Administrateur Conseiller : 3
- Inspecteur Central du Travail : 2
- Ministère de la Jeunesse et des Sports : (1)**
- Administrateur en Chef : 1
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : (6)**
- Administrateur en Chef : 2
- Administrateur Conseiller : 4
- Ministère de l'Economie Nationale : (18)**
- Administrateur en Chef : 3
- Administrateur Conseiller : 15
- Ministère de l'Agriculture : (9)**
- Administrateur Conseiller : 9
- Ministère de l'Education Nationale : (2)**
- Administrateur Conseiller : 2
- 2°) Emplois créés : (187) emplois de Conseillers des Services Publics répartis comme suit :
- Chambre des Députés : (2)**
- Premier Ministère : (14)**
- Ecole Nationale d'Administration : (2)**

- Conservation Foncière : (5)**
- Ministère de l'Intérieur : (9)**
- Ministère de la Défense Nationale : (3)**
- Ministère de la Famille et de la Promotion de la Femme : (4)**
- Ministère des Finances : (84)**
- Ministère du Plan : (10)**
- Ministère de l'Equipeement et de l'Habitat : (8)**
- Ministère des Affaires Sociales : (10)**
- Ministère de la Jeunesse et des Sports : (1)**
- Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique : (6)**
- Ministère de l'Economie Nationale : (18)**
- Ministère de l'Agriculture : (9)**
- Ministère de l'Education Nationale : (2)**

Art. 2. — Les Ministres et les Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
et par délégation
Le Premier Ministre
Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

Décret N° 85-315 du 28 février 1985, portant nomination de Conseillers des Services Publics, dans le cadre de la constitution initiale du corps.

Nous, **Habib Bourguiba**, Président de la République Tunisienne ;

Sur la proposition du Premier Ministre, Ministre de l'Intérieur ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant Statut Général des Personnels de l'Etat, des Collectivités Publiques Locales et des Etablissements Publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 84-1268 du 29 octobre 1984, fixant le statut des Conseillers des Services Publics et notamment son article 8;

Vu le décret n° 84-1287 du 29 octobre 1984, relatif au classement hiérarchique, à l'échelonnement indiciaire et à la rémunération du corps des Conseillers des Services Publics;

Vu le décret n° 85-289 du 18 février 1985, étendant les dispositions du décret n° 84-1268 du 29 octobre 1984 aux élèves issus du cycle de formation des inspecteurs centraux;

Décrétons :

Article Premier. — Dans le cadre de la constitution initiale du corps, sont intégrés dans le grade de conseillers des services publics, les agents ci-après désignés, et ce à compter du 29 octobre 1984.

Messieurs :

Mohamed Habib Ben Abdessalem
Romdhane Ben Mimoun
Ali Chaouachi
Zinelabidine Mestiri
Hassine Bouzid
Taoufik Cheikh Rouhou
Mohamed Habib Hadj Said
Mme Najet Karabourni épouse Khantouch
Mohamed Amor
Foued Ben Ayed
Mohamed El Jery
Sadok Ben Hadj Hassine
Mounir Jaidane
Abdelkader Boulabiar

Messieurs :

Salem Echeikh
 Rabah Dkhili
 Moncef Bou Allagui
 Naceur El Gharbi
 Mohamed Hadj Taleb
 Mustapha Bel Hadj Yahia
 Hédi Jaziri
 Ajmi Jendoubi
 Soui Lahchalchi
 Farouk Meziou
 Fredj Souissi
 Taoufik Baccar
 Khelil Belhouane
 Mohamed Chaâbane
 Mohamed Haddar
 Salah Hamdi
 Seddik Guetari
 Nouredine M'Rabet
 Abbès Mohsen
 Ezzeddine Souai
 Hassen Ferjani
 Adel Kamoun
 Mohamed Kchaou
 Belgacem Nafti
 Mohamed Moncef Said
 Hosni Toumi
 Abdelwaheb Ben Khelifa
 Fethi Abdennadher
 Slaheddine Makhoul
 Abderraouf Aouadi
 Kheireddine Ben Soltane
 Mohamed Salah Ajmi
 Mohamed Bahri
 Nabil Ben Attia
 Hamed Bejar
 Béchir Ben Trad
 Hamed Kaddour
 Ahmed Hadouaj
 Mohamed Lamine Kassis
 Amor Srasra
 Anouar Zmerli
 Nouredine Ayadi
 Hamadi Bel Hadj Aissa
 Mahmoud Ben Mamia
 Nouredine Bejaoui
 Salah Bousattaâ
 Abderraouf Klibi
 Béchir Kridane
 Abdelmajid Mabrouk
 Ridha Moujbani
 Abderrahmane Naffati
 Sifi Naghmouchi
 Mohsen Taleb
 Amor Jilani
 Mohamed Hosni
 Faouzla Moussa
 Gley El Hadj
 Mustapha Bouaffif
 Mongi Habbassi
 Mohamed Déroutche
 Ahmed Khelil
 Hamouda Ben Ali
 Hédi Jaouadi
 Mohsen Thabet
 Abdellatif Chaâbane
 Khelifa Tounakti
 Sayed Blel

Messieurs :

Mohamed Ayadi
 Ali Hammami
 Houcine Louhichi
 Belgacem Djeridi
 Mme Thouraya Rouiss épouse Hachicha
 Mohsen Karoul
 Mohamed Chokri Ayachi
 Leila Limam
 Mohamed Laroussi Khedhiri
 Mohamed Harbaoui
 Béchir Nefzaoui
 Ali Saâdi
 Chawki Ben Abdallah
 Mongi Bouaziz
 Abdelkérime Hajji
 Mohamed Néjib Triki
 Mohamed Chérif Toumi
 Marès Hamdi
 Béchir Mahmoud
 Brahim Ben Ali
 Abdelaziz Bel Hadj
 Mohamed Hédi Zekham
 Mokhtar Zouaghi
 Ahmed Souibgui
 Moncef Youzbachi
 Lazhar Khemili
 Lakhdar Djebali
 Fethi Amor Essid
 Khelifa Ben Fatma
 Asma Madhioub
 Sadok Jemli
 Rachid Touzi
 Mohamed Nouri Gharbi
 Chérif Baccay
 Mohamed Lassaâd Eddhif
 Tahar Rejeb
 Omrane Jouadi
 Hédi Amamou
 Hédi Lassoued
 Abdelhakim Bouraoui
 Mohamed Houas
 Hédi Draoui
 Ridha Ben Hamida
 Khaled Bouchnak
 Naceur Sahli
 Fethi Ben Halima
 Mounir Sahli
 Mohamed Zaghia
 Abdellatif Boujebane
 Abdelkrim Fekih
 Ahmed Maalaoui
 Néjib Smaoui
 Amor Khémissi
 Brahim Kobbi
 Abdelmajid Zouaoui
 Moncef Ben Rejeb
 Mohamed Barkati
 Bouhilla Rajhi
 Ridha Bougacha
 Beya Ben Rejeb
 Bébia Bouhna
 Abdelhakim El Mefti
 Mohamed Ali Ben Malek
 Jalel Douss
 Mohamed Salah Tayachi
 Mohamed Salah Khamassi
 Abdelmajid Ben Rejeb
 Abdelhamid Ben Hamad

Jalloul Djemili
 Sadok Gharbi
 Nabil Esseboul
 Mme Emna Sellami épouse Gharbi
 Abderrazak El Khodja
 Mohamed Salah Ayari
 Mahmoud M'Tir
 Néji Ouannassy
 Mohamed Dghim
 Driss Hadj Salah
 Abdelmajid Zemni
 Hédi Midassi
 Ridha Chaâbane
 Habib Bellazreg
 Jameleddine Jery
 Hichem Makaoui
 Chedly El Abed
 Larbi Jelassi
 Nasreddine Zarrouk
 Nour El Houda Belaiba
 Amor Jalloul
 Salah Abbès
 Fathia Chérif
 Mabrouk Maâlaoui
 Hassen Mahboui
 Mme Mounira Fakhfakh épouse Chaâbouni
 Mme Zohra Khallati épouse Rebai
 Hédi Ben Salem
 Néjib Ghaleb
 Moujahed Nasri

Jamel Joulli
 Raouf Sfar
 Slah Louati
 Lotfi Ayadi
 Néjib J'Bir
 Mohamed Taieb Saâd
 Zeineb Hayet Laouani
 Kamel Abdeljaoued

Art. 2. — Le Premier Ministre est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 28 février 1985

P. le Président de la République Tunisienne
 et par délégation
 Le Premier Ministre
 Ministre de l'Intérieur
Mohamed MZALI

NOMINATION

Par décret N° 85-325 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Brahim Baroudi**, professeur d'enseignement secondaire est chargé des fonctions de chef de service à la Direction du Culte au Premier Ministère.

Ministère des Affaires Etrangères

NOMINATIONS

Par décret N° 85-326 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Moncef Ounaies**, Ministre Plénipotentiaire est chargé des fonctions de Directeur des Affaires Politiques pour l'Amérique à la Direction Générale des Affaires Politiques au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-327 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Mohamed Fourati**, Ministre Plénipotentiaire est chargé des fonctions de Directeur du Courrier et des Télécommunications au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-328 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Abdelaziz Gassab**, Ministre Plénipotentiaire est chargé des fonctions de Directeur de l'Information à la Direction de l'Information au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-329 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Ali Chtioui**, Ministre Plénipotentiaire est chargé des fonctions de Chef de l'Unité de la Traduction au Ministère des Affaires Etrangères.

Dans cette position Monsieur **Ali Chtioui** a rang et prérogatives de Directeur d'Administration Centrale.

Par décret N° 85-330 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Ezzeddine Bouhlila**, Ministre Plénipotentiaire est chargé des fonctions de Chef de l'Unité des Archives au Ministère des Affaires Etrangères.

En cette position Monsieur **Ezzeddine Bouhlila** a rang et prérogatives de Directeur d'Administration Centrale.

Par décret N° 85-331 du 1er mars 1985 :

Madame **Saida Chtioui**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Chef de l'Unité de la Formation et du Perfectionnement à la Direction des Affaires Administratives et Financières au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-332 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Youssef Ben Haha**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Sous-Directeur de la Coopération avec les Communautés Européennes à la Direction Générale de la Coopération Internationale au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-333 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Rached Zoghلامي**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Sous-Directeur des Immunités et des Privilèges Diplomatiques à la Direction du Protocole Diplomatique au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-334 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Hamouda Sfaxi**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Sous-Directeur du Courrier à la Direction du Courrier et des Télécommunications au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-335 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Larbi Hantous**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Sous-Directeur pour les Affaires Politiques à la Représentation Permanente de la République Tunisienne auprès de la Ligue des Etats Arabes au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-336 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Ahmed Zebidi**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Sous-Directeur de l'Information à la Direction de l'Information au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-337 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Mohamed Ghérib**, Ministre Plénipotentiaire est chargé des fonctions de Sous-Directeur à la Direction Amérique (Direction Générale des Affaires Politiques) au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-338 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Sadok Houas**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Chef à la Division des relations avec l'Organisation de l'Unité Africaine à la Direction des Affaires Politiques pour l'Afrique au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-339 du 1er mars 1985 :

Mademoiselle **Khadija Masri**, Administrateur du Gouvernement est chargée des fonctions de Chef de la Division de la Coopération Bilatérale avec le Machrek Arabe à la Direction Générale de la Coopération Internationale au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-340 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Fadhel Ben Smida**, Secrétaire des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Chef de la Division des relations avec les pays d'Asie du Sud Ouest à la Direction Asie (Direction Générale des Affaires Politiques) au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-341 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Hatem Essalem**, Administrateur Conseiller est chargé des fonctions de Chef de la Division des Conférences Internationales et du Non-Alignement à la Direction des Organisations et Conférences Internationales au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-342 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Abderrazak Azaiez**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de Chef de la Division de l'Assemblée Générale et du Conseil de Sécurité à la Direction des Organisations et Conférences Internationales au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-343 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Hédi Hicheri**, Secrétaire des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de chef de la Division des Biens Intérêts Privés et Successions à la Direction Générale des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-344 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Hachem Ben Achour**, Secrétaire des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de chef de la Division des Relations Consulaires et de la Chancellerie à la Direction Générale des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-345 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Hédi Belhassine**, Secrétaire des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de chef de la Division de la Documentation à la Direction des Etudes de la Prospection et de la Documentation au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-346 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Mohamed Jerraya**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de chef de la Division de l'Encadrement et de l'assistance à la Direction Générale des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-347 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Khaled Dridi**, Conseiller des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de chef de la Division de l'Etat Civil de la Nationalité et du Statut Personnel à la Direction Générale des Affaires Consulaires au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-348 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Abderraouf Dorai**, Secrétaire des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de chef de la Division des Relations avec les pays d'Afrique Occidentale et Centrale à la Direction Afrique (Direction Générale des Affaires Politiques) au Ministère des Affaires Etrangères.

Par décret N° 85-349 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Tahar Ameur** Secrétaire des Affaires Etrangères est chargé des fonctions de chef de la Division de l'Amérique au Sud à la Direction Amérique (Direction Générale des Affaires Politiques) au Ministère des Affaires Etrangères;

Par décret N° 85-350 du 1er mars 1985 :

Mademoiselle **Mounira Rahoui**, Secrétaire des Affaires Etrangères est chargé des fonctions du chef de la Division de l'Information à la Direction de l'Information au Ministère des Affaires Etrangères.

Ministère de l'Intérieur

NOMINATIONS

Par décret N° 85-351 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Mohamed Saad**, Administrateur en Chef, est chargé des fonctions de Directeur des Finances Locales à la Direction Générale des Collectivités Publiques Locales au Ministère de l'Intérieur.

Par décret N° 85-352 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Mohamed El Hédi Zekhama**, Administrateur Conseiller est chargé des fonctions de Sous-Directeur de la Planification à la Direction Générale des Collectivités Publiques Locales au Ministère de l'Intérieur.

Par décret N° 85-353 du 1er mars 1985 :

Monsieur Mongi El Gharbi, Ingénieur des Travaux de l'Etat est chargé des fonctions de Sous-Directeur des Bâtiments à la Commune de Tunis.

CESSATIONS DE FONCTIONS

Par décret N° 85-354 du 1er mars 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur **Lazhar Rahmouni**, Administrateur du Gouvernement, en tant que chef de service des affaires administratives, financières et sociales à la Commune de Ben Arous, et ce à compter du 1er octobre 1984.

Ministère de l'Economie Nationale

NOMINATIONS

Par décret N° 85-355 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Bahri Mohamed**, Administrateur Conseiller est chargé des fonctions de Directeur Régional du Ministère de l'Economie Nationale à Sousse.

Par décret N° 85-356 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Chaker Taoufik**, Inspecteur Général des Affaires Economiques est chargé des fonctions de Directeur Régional du Ministère de l'Economie Nationale à Béja.

Par décret N° 85-357 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Ben Sliman Chedly** Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, 1er degré est chargé des fonctions de sous-Directeur de l'approvisionnement à la Direction du Commerce Intérieur au Ministère de l'Economie Nationale.

Par décret N° 85-358 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Ayadi Noureddine**, Administrateur Conseiller, est chargé des fonctions de sous-Directeur de la réglementation et de l'organisation commerciale à la Direction du Commerce Intérieur au Ministère de l'Economie Nationale.

Par décret N° 85-359 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Laroui Mohsen**, Administrateur Conseiller est chargé des fonctions de sous-Directeur des Agréments à la Direction du Commerce Intérieur au Ministère de l'Economie Nationale.

Par décret N° 85-360 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Nouira Mohamed**, Inspecteur des Affaires Economiques, est chargé des fonctions de Sous-Directeur de la Caisse Générale de Compensation à la Direction des Prix et du Contrôle Economique au Ministère de l'Economie Nationale.

**Ministère de l'Equipe-
ment et de l'Habitat**

NOMINATIONS

Par décret N° 85-361 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Belgacem Ben Ayed**, Ingénieur des Travaux de l'Etat est chargé des fonctions de chef de service de l'Infrastructure des Transports à la Direction Régionale de Mahdia au Ministère de l'Equipe-ment et de l'Habitat.

Par décret N° 85-362 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Salem Ben Cheikh**, Ingénieur des Travaux de

l'Etat est chargé des fonctions de chef de service de l'Infrastructure de Transport à la Direction Régionale de Monastir au Ministère de l'Equipe-ment et de l'Habitat.

Par décret N° 85-363 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Sadok El Hani**, Administrateur est chargé des fonctions de chef de service administratif et comptable à la Direction Régionale de Monastir au Ministère de l'Equipe-ment et de l'Habitat.

Ministère du Plan

NOMINATION

Par décret N° 85-364 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Abdelwaheb Zarrouk**, Inspecteur en chef des

services financiers au Ministère du Plan est chargé des fonctions de Directeur d'Administration Centrale à la Direction Générale des Projets.

Ministère des Finances

NOMINATION

Par décret N° 85-365 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Kamel Abdeljaoued**, Inspecteur Central au Ministère des Finances est chargé des fonctions de chef de service des études et des statistiques à la direction des assurances (Direction Générale du Trésor).

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret N° 85-366 du 1er mars 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur **Brahim Kotran**, Administrateur Conseiller au Ministère des Finances en sa qualité de Directeur des Interventions Economiques à la Direction Générale de Trésor à compter du 1er février 1985.

Par décret N° 85-367 du 1er mars 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur **Béchir Mezghenni** en sa qualité de Receveur Régional des Finances à Médénine à compter du 10 décembre 1984.

Par décret N° 85-368 du 1er mars 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur **Mohamed Moncef Bellalouna**, Inspecteur Central au Ministère des Finances en qualité de chef de service du Portefeuille de l'Etat à la direction des études économiques financières et sociales (Direction Générale du Trésor) à compter du 1er septembre 1984.

Par décret N° 85-369 du 1er mars 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur **Mohamed Othmani**, Inspecteur Principal au Ministère des Finances en

sa qualité de chef de service des fonds de garantie automobile direction des assurances (Direction Générale du Trésor) à compter du 14 novembre 1984.

Par décret N° 85-370 du 1er mars 1985 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur **Hédi Amamou**, Inspecteur Central au Ministère des Finances en sa qualité de chef de service de l'exploitation à la direction des assurances (Direction Générale du Trésor) à compter du 3 mai 1984.

NOMINATION

Par arrêté des Ministres des Finances et de l'Information du 1er mars 1985 :

Monsieur **Fethi Houidi**, maître assistant au Ministère de l'Information est désigné pour représenter l'Etat au Conseil d'Administration de la Société Nouvelle d'Impression de Presse et d'Edition.

Ministère de la Santé Publique

NOMINATIONS

Par décret N° 85-375 du 1er mars 1985 :

Mademoiselle **Nour El Hayet Yeddes**, Administrateur en Chef, est chargée des fonctions de coordinateur du Projet de Médecine de Santé Communautaire et Rurale de la Tunisie Centrale.

Mademoiselle **Nour El Hayet Yeddes**, en sa qualité de coordinateur de ce projet, a rang, prérogatives et avantages de Directeur d'Administration Centrale.

Par décret N° 85-376 du 1er mars 1985 :

Le Docteur **Ben Yahmed Samir**, Médecin de la Santé Publique est nommé inspecteur régional de la Santé Publique au Ministère de la Santé Publique.

Par décret N° 85-377 du 1er mars 1985 :

Le Docteur **Laajili Moncef** Médecin Spécialiste de la Santé Publique, est nommé inspecteur régional de la Santé Publique, au Ministère de la Santé Publique.

Par décret N° 85-378 du 1er mars 1985 :

Le Docteur **Mahjoub Alya**, Médecin de la Santé Publique, est nommée inspecteur régional de la Santé Publique, au Ministère de la Santé Publique.

Par décret N° 85-379 du 1er mars 1985 :

Le Docteur **Meraihi Noureddine**, Médecin de la Santé Publique est nommé inspecteur régional de la Santé Publique

Ministère de la Jeunesse et des Sports

NOMINATION

Par décret N° 85-380 du 1er mars 1985 :

Monsieur **Raouf Belkhadi**, Administrateur du Gouverne-

ment est chargé des fonctions de chef de service du personnel pédagogique au Ministère de la Jeunesse et des Sports

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l' I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 299.914
299.224

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale : 225 Millimes

Edition française : 300 Millimes

ABONNEMENT ANNUEL *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis
S. T. B. Tunis 57 60 88
S. T. B. Mégrine 450 225 206
B. N. T. Tunis 006 046
U. I. B. Agence A 35 70 100
Banque du Sud - Radès 09 47 00103